

대입 수능·내신 대비 극강 킬러 모의고사

단원: II. 기본권 보장과 제한 | SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 문항 1

다음은 기본권 $A \sim E$ 의 일반적인 특징을 비교하기 위한 표이다. 이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 고른 것은? (단, $A \sim E$ 는 각각 자유권, 평등권, 참정권, 사회권, 청구권 중 하나이다.)

구분	질문 (가)	질문 (나)	질문 (다)
A	예	예	아니오
B	아니오	아니오	아니오
C	예	아니오	아니오
D	아니오	예	예
E	아니오	아니오	예

<질문>

- (가) : 다른 기본권 보장을 위한 도구적·수단적 성격의 기본권인가?
- (나) : 헌법에 열거되어 있지 않아도 보장받을 수 있는 포괄적인 기본권인가?
- (다) : 자본주의의 모순을 극복하는 과정에서 등장한 현대적·적극적 권리인가?

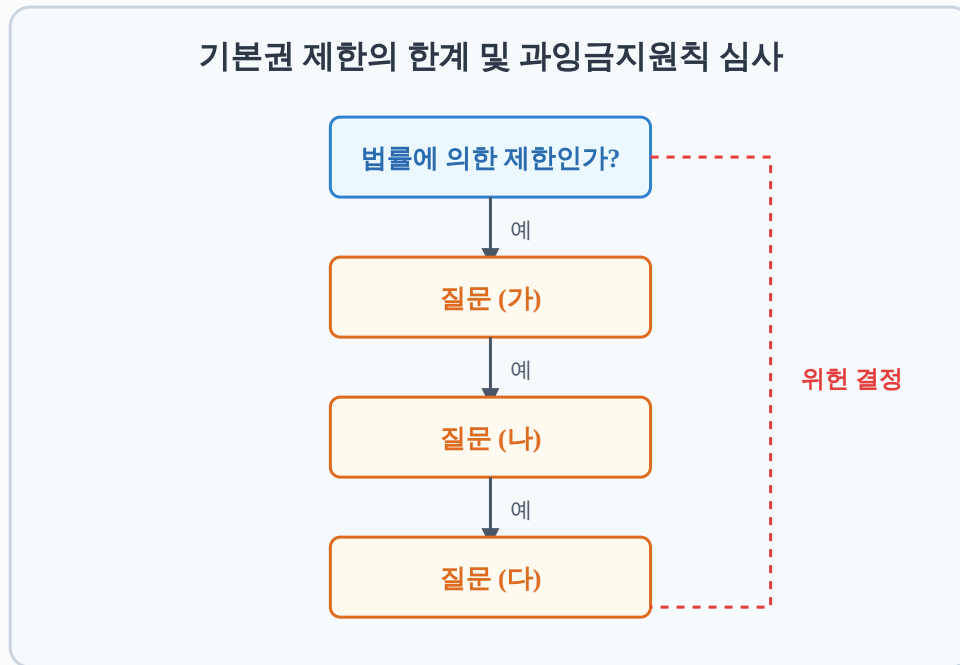
<보기>

- ㄱ. A 는 국가의 존립을 전제로 하는 '국가 내의 자유'이자 능동적 권리이다.
 ㄴ. B 는 다른 기본권의 침해에 대한 구제절차적 권리로서 성격을 가진다.
 ㄷ. C 는 본질적으로 다른 기본권 보장의 전제조건이 되는 '기본권 중의 기본권'이다.
 ㄹ. D 에 비해 E 는 국가의 불법행위로 인해 피해를 입은 국민이 국가에 대해 일정한 행위를 청구할 수 있는 주관적 공권이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[킬러] 문항 2

그림은 우리나라 헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한 조건의 심사 체계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 질문 (가)~(다)는 심사 기준의 논리적 선후 관계를 따르며, 법익의 균형성, 목적의 정당성, 침해의 최소성 중 하나이다.)



① (가)는 국가가 국민의 기본권을 제한하는 조치를 취할 때 취해진 제한책보다 더 완화된 수단이 존재하지 않아야 한다는 것을 심사한다.

② (나) 단계에서 통과하지 못한 법률은 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리 중 어떠한 목적을 위해서도 정당성을 획득하지 못했음을 의미한다.

③ (다)는 '공익이 제한되는 사익보다 반드시 크거나 같아야 한다'는 실질적 비례의 원칙을 규정한다.

④ 헌법 제37조 제2항에 명시된 '법률로써 제한할 수 있으며'의 의미는 행정입법이나 지방자치단체의 조례에 의해서는 어떠한 경우에도 기본권을 제한할 수 없음을 규정하는 심사 기준이다.

⑤ (가) → (나) → (다)의 심사 과정에서 어느 하나라도 충족하지 못하면 헌법상 보장된 '기본권의 본질적 내용 침해'로 간주되어 소급적으로 법률 전체가 효력을 상실하는 것이 원칙이다.

[킬러] 문항 3

다음은 헌법재판소의 주요 결정례 자료이다. 밑줄 친 (가)~(마)에 대한 법적 분석으로 옳은 것은?

[결정 1] 국가가 지방자치단체의 장의 선거를 연기하도록 한 조치는 국민의 **(가) 참정권**의 핵심적 요소를 침해한 것인지 여부가 쟁점이 되었다. 헌법재판소는 선거권의 구체적 실현은 법률에 의해 규율되지만 그 본질을 해칠 수 없다고 보았다.

[결정 2] 구치소 수용자가 변호인과 접견할 때 교도관이 입회하여 대화 내용을 기록한 행위는 수용자의 **(나) 재판청구권** 및 변호인의 조력을 받을 권리를 침해한다고 판단되었다.

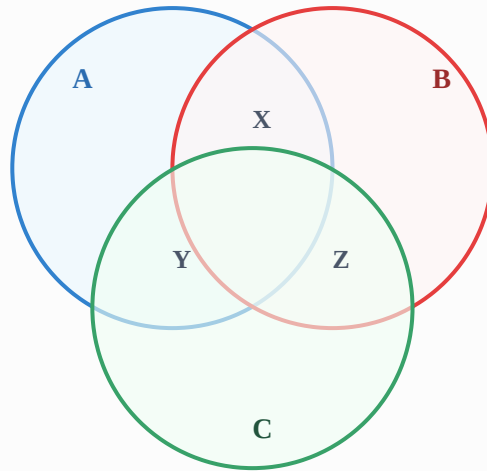
[결정 3] 장애인 의무고용 비율을 공공기관에만 강제하고 민간기업에는 낮은 수치의 권고 비율만 설정한 법안에 대해 시각장애인 ○○씨가 평등 원칙에 위배된다고 제기한 청구에서, 헌법재판소는 국가의 적극적 의무를 강조하면서도 차별의 합리적 이유를 인정하였다. 이때 쟁점이 된 기본권은 **(다) 사회권**과 **(라) 평등권**이다.

[결정 4] 전염병 예방을 위해 종교시설 내 집합을 원천 금지하는 고시는 **(마) 종교의 자유**를 침해하여 위헌이라는 헌법소원청구에 대해 헌법재판소는 과잉금지원칙을 엄격하게 적용하여 합헌 결정하였다.

- ① (가)는 역사적으로 가장 오래된 기본권이며, 국가권력으로부터 간섭을 받지 않을 적극적 성격의 권리이다.
- ② (나)는 다른 기본권의 보장을 위한 수단적 권리이며, 헌법에 열거되어야만 비로소 인정되는 구체적·실체법적 권리이다.
- ③ (다)는 국가가 국민에게 인간다운 생활을 보장해야 할 의무를 지우는 적극적 권리이며, 바이마르 헌법에서 최초로 성문화되었다.
- ④ (라)는 성별, 종교, 사회적 신분 등에 의한 '절대적·기계적 평등'을 의미하므로 합리적 이유가 있는 차별은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다.
- ⑤ (마)는 외부 행위로 표출되는 순간에도 내면의 자유 영역과 완전히 동일한 수준으로 국가에 의한 제한이 일절 허용되지 않는 절대적 권리이다.

[킬러] 문항 4

다음 벤 다이어그램의 각 영역 X, Y, Z 에 들어갈 기본권의 성격에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, A, B, C 는 각각 자유권, 사회권, 청구권 중 하나이다.)



<조건>

- A 는 천부인권성이 가장 강하며 실정법 이전의 자연법상의 권리이다.
- B 는 근대 복지 국가의 등장과 밀접한 관련이 있으며, '인간다운 생활'의 보장을 국가에 요구하는 권리이다.

<보기>

- ㄱ. X 영역의 진술로 "헌법에 열거되어 있지 않아도 유효하게 보장받는 포괄적 성격의 권리"는 적절하다.
- ㄴ. Y 영역의 진술로 "국가의 침해나 방임을 배제하고 국민이 국가에 능동적으로 참여하는 것을 직접적인 목적으로 한다"는 부적절하다.
- ㄷ. Z 영역의 진술로 "국가에 의해 구체적 법률이 제정됨으로써 비로소 권리로서 실현될 수 있는 실정법적 성격을 공유한다"는 적절하다.
- ㄹ. C 는 A, B 에 비해 제도적 보장(공무원제도, 복수정당제 등)의 성격을 내포하며 본질적 가치 침해가 금지되는 주관적 공권이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[킬러] 문항 5

그림은 우리나라 헌법 개정 역사에 따른 기본권 관련 규정의 변천 과정을 나타낸 타임라인이다. 이에 대한 법적 분석으로 가장 적절한 것은?



- ① [시기 가]의 제헌헌법에는 근대적 자유지향에 따라 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권과 같은 노동3권 규정이 존재하지 않았다.
- ② [시기 나]의 5차 개정헌법을 통해 헌법상 최초로 인간의 존엄과 가치 규정이 신설되면서 기본권 보장의 최고 이념이 확립되었다.
- ③ [시기 다]의 8차 개정헌법에서는 환경권과 행복추구권이 명문화되었으나, 국가의 기본권 보장 의무 조항은 아직 도입되기 전이었다.
- ④ [시기 라]의 현행 9차 개정헌법에 이르러 비로소 최저임금제의 시행 의무가 헌법적 수준에서 구체화되었고, 환경권 조항이 비로소 신설되었다.
- ⑤ 각 시기별 변천 과정에서 헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한 요건 중 '국가 안전 보장'은 군사정권 시절인 [시기 나]에 최초로 규정되었다.

[킬러] 문항 6

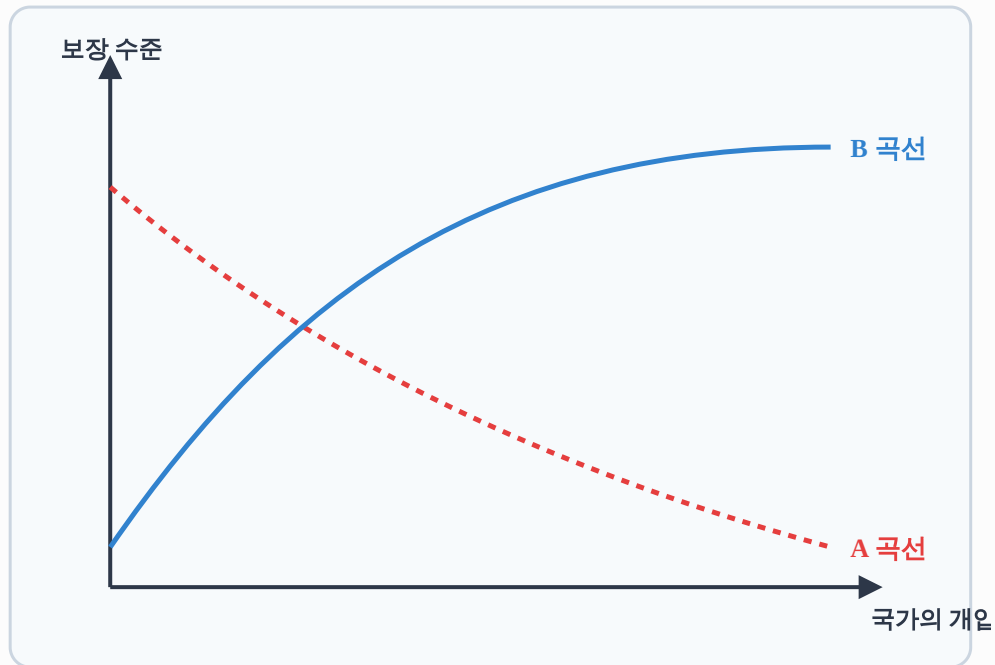
다음은 평등권 및 자의금지원칙과 관련된 헌법재판소의 결정 분석 모형이다. 표의 (가)~(다)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

구분	사건 유형 및 심사 기준	위헌성 판단 원리
사례 I	제대군인 가산점 제도 사건 - 헌법에서 특별히 평등을 요구하는 경우 또는 차별로 인해 관련 기본권에 중대한 제한을 초래하는 경우 - 심사 강도: 엄격한 심사	(가)
사례 II	독점규제법상 과징금 부과 대상 차별 사건 - 차별의 정당성 확보 여부만을 확인하는 경우 - 심사 강도: 완화된 심사	(나)

- ① (가)는 '비례성의 원칙(차별 목적과 차별 취급 간의 엄격한 균형)'을 적용하여 위헌 여부를 판단하며, (나)는 '자의금지의 원칙(본질적으로 동일한 것을 자의적으로 다르게 취급하는지 여부)'을 적용한다.
- ② (가)에서는 국가의 광범위한 입법 형성의 자유가 존중되므로 단순한 합리적 이유만 존재하면 합헌으로 평가된다.
- ③ (나)는 차별이 존재하는 경우 헌법상 규정된 성별, 종교, 사회적 신분이라는 차별금지 사유에 대해서만 국한하여 심사하는 기준이다.
- ④ 사례 I의 가산점 제도에 대해 헌법재판소는 제대군인의 근로의 권리라는 적극적 기본권이 여성의 평등권보다 상위의 기본권이라고 판시하였다.
- ⑤ (가)와 (나)의 심사 방식 모두 국가의 공권력 행사로 인하여 발생한 결과적 불평등의 해소를 절대적 목표로 삼는다.

[킬러] 문항 7

그림은 기본권 A, B 의 이념적 성향과 실현 방식의 관계를 좌표평면으로 도식화한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B 는 각각 자유권과 사회권 중 하나이다.)



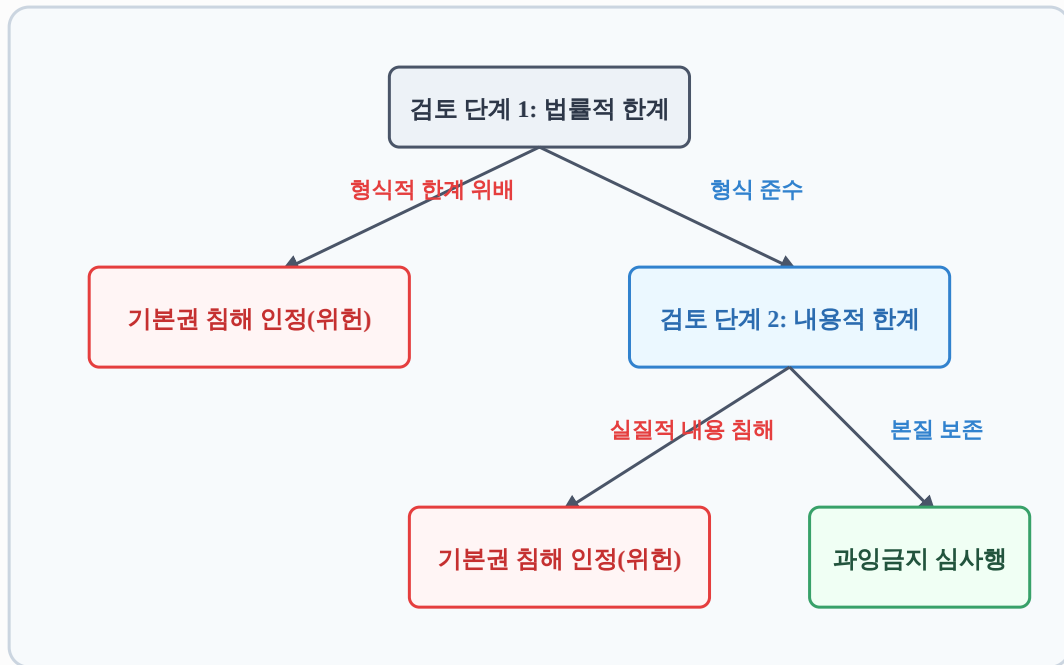
<보기>

- ㄱ. A 는 국가권력에 의한 침해를 막는 것을 핵심으로 하며 역사적으로 가장 먼저 등장한 기본권이다.
- ㄴ. B 는 '국가에 의한 자유'로 일컬어지며 사회적 약자의 인간다운 생활을 보장하는 현대 복지국가 이념의 실현과 결부된다.
- ㄷ. B 의 보장 수준을 높이기 위해 국가의 법률적 개입이 증대되면 필연적으로 A 의 보장 수준은 감소하는 상충 관계에 직면할 수 있다.
- ㄹ. 현행 대한민국 헌법은 A 의 가치만을 최우선시하여 국가 개입의 완전한 배제를 천명하고 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[킬러] 문항 8

그림은 공권력 작용에 의해 사인의 기본권 X 와 Y 가 제한받을 때, 헌법소원심판 청구사건에서 청구인 갑의 기본권 침해 여부를 확인하기 위해 설계된 의사결정 나무(Decision Tree)의 일부이다. 이에 대한 판단으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?



<사례 및 조건>

- 갑은 소설가로, 허위사실이 포함된 소설을 출판하여 유포했다는 혐의로 법률에 기해 출판 금지 처분을 받았다.
- 갑은 헌법 제21조가 보장하는 언론·출판의 자유(X)와 헌법 제22조가 보장하는 예술의 자유(Y)의 침해를 주장한다.
- 법률적 한계(검토 단계 1)는 법률유보의 원칙을, 내용적 한계(검토 단계 2)는 헌법 제37조 제2항의 본질적 내용 침해 금지 조항을 지칭한다.

<보기>

- ㄱ. 갑의 주장에 대해, '출판 금지 처분'의 법적 근거가 위임입법의 범위를 일탈한 행정입법(고시)일 경우, '검토 단계 1'에서 형식적 한계 위배로 판단되어 위헌이다.
- ㄴ. '검토 단계 2'에서 말하는 본질적 내용이란 어떠한 경우에도 침해할 수 없는 최소한의 핵심 영역을 의미하며, 예술의 자유(Y)에서 본질적 영역은 창작 및 표현 행위 자체를 원천적으로 금지하는 것을 포함한다.
- ㄷ. 언론·출판의 자유(X)의 본질적 영역 침해는 사후 책임을 묻는 방식을 통해서도

달성되므로 사후 처벌 제도는 그 자체로 '검토 단계 2'에서 바로 위헌으로 판명된다.

ㄹ. 국가 안전 보장을 이유로 예술적 표현을 사전에 전면 차단하는 조치는 '검토 단계 2'의 관문을 안전하게 통과한 후 과잉금지 심사 단계로 진행된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.